

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

Objednávateľ:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Obec Horný Vadičov

Horný Vadičov 160, 023 45 Horný Vadičov

Mgr. Viera Lea Slivková, starostka obce

00314030

2020553029

PRIMA BANKA, a. s.

SK34 5600 0000 0031 6649 9001

Zhotoviteľ:

Sídlo:

Zapísaný v:

Zastúpená:

Osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných

vo veciach technických

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Real invest Sk Žilina s.r.o.

Školská 812/29

031 01 Žilina

Obchodný register Okresného súdu Žilina,

Oddiel s.r.o. Vložka číslo 51685/L

Gabriela Majerčíková konateľ

Gabriela Majerčíková

Pavol Majerčík

44916132

2022866340

SK2022866340

ČSOB banka a. s.

SK74 75000000 0040 2981 3177

Preambula

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v podlimitnej zákazke s názvom: Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v Horný Vadičov – stavebné práce
2. Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania.
3. Zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania na zákazku: predložil v rámci svojej ponuky nasledovné hodnoty pre Ostatné hodnotiace kritériá:
 - a. Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania od prevzatia staveniska **96** kalendárnych dní.
4. Objednávateľ poveruje výkonom stavebného dozoru na stavbe: **Minol, s. r .o. Fatranská 679/16, 013 01 Teplička nad Váhom, Ing. Jozef Mintál**
5. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho na stavbe: **Pavol Majerčík** (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky č. **09793*10***.)

I.

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas a v požadovanej kvalite vykonať dielo (stavebné úpravy - práce) k zníženiu energetickej náročnosti Materskej školy v Hornom Vadičove podľa Projektovej dokumentácie a Technickej správy tvoriacej Prílohu č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii diela potrebné.

II.

Cena za dielo a platobné podmienky

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je stanovená dohodou na základe výsledku verejného obstarávania a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších právnych predpisov nasledovne:

Celková cena za predmet zmluvy bez DPH **558.178,69 €**

DPH **111.635,74 €**

Celková cena za predmet zmluvy s DPH **669.814,43 €**

Slovom: **šesťstošesťdesiatdeväťtisícosemstoštrnásť EUR 43/100**

Zmluvné strany prehlasujú, že takto stanovená cena je záväzná pre obidve zmluvné strany a sú v nej zahrnuté a zohľadnené všetky vynaložené náklady zhotoviteľa priamo súvisiace s realizáciou projektu.

2. Objednávateľ je povinný za vykonanie a prevzatie diela zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
3. Fakturovať je možné za vykonané stavebné práce ako celok po protokolárnom prebratí stavebných prác Objednávateľom alebo jednotlivo za realizované stavebné práce, v dvojmesačných intervaloch, po ich protokolárnom prebratí Objednávateľom.
4. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané stavebné práce. Splatnosť faktúry je do 60 kalendárnych

dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi a to po protokolárnom prevzatí vykonaných stavebných prác. Súčasťou faktúry bude obojstranne potvrdený doklad o vykonaní prác vo forme protokolu.

5. Preddavok na realizáciu stavebných prác zo strany Objednávateľa poskytovaný nebude.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, alebo k nej nebudú priložené doklady dohodnuté zmluvnými stranami, je objednávateľ oprávnený túto vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade začne nová lehota splatnosti plynúť po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný do 14 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH ako výkonovú záruku.
8. Výkonová záruka bude vrátená Zhotoviteľovi do 14-tich kalendárnych dní po protokolárnom prebratí a odovzdaní diela.

III.

Čas a miesto plnenia

1. Miestom plnenia: obec Horný Vadičov parc. č. 1954/2.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy do 96 kalendárnych dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska. Dielo sa začne realizovať dňom odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy formou písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne po výzve objednávateľa prevziať stavenisko.
3. Časový harmonogram vypracovaný zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania bude do 10 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy Zhotoviteľom aktualizovaný a po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami bude tvoriť prílohu č. 2 tejto zmluvy.
4. Dodržiavanie termínu podľa bodov 2 a 3 tohto článku Zmluvy je podmienené poskytnutím súčinnosti Objednávateľa.
5. V prípade ak počas realizácie diela dôjde k udalostiam, ktoré znemožnia vykonať dielo v súlade s technickou správou, projektovou dokumentáciou a cenovou ponukou je Zhotoviteľ povinný práce na diele zastaviť a na tieto skutočnosti písomne upozorniť objednávateľa hneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do desiatich pracovných dní rozhodnúť o spôsobe ďalšieho postupu pri vykonávaní diela.

IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1. Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa
 - a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.

- b) Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Zhotoviteľa o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré môžu brániť Zhotoviteľovi riadne plniť predmet Zmluvy.
- c) Objednávateľ je tiež povinný informovať Zhotoviteľa s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. II., bod 1.
- e) Zmeny oproti sprievodnej a technickej správe, projektovej dokumentácii a priloženému rozpočtu môže nariadiť len Objednávateľ a to písomnou formou.

3. Práva a povinnosti Zhotoviteľa

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ zabezpečí záručný servis po dobu 5 rokov od odovzdania diela.
- c) Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je v súlade s §41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 5 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.
- d) V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona č. 315/2016 Z. z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- e) Zhotoviteľ zabezpečí poistenie predmetu diela odo dňa začatia realizácie stavby. Toto poistenie preukáže Objednávateľovi do 14 dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na majetku tretích osôb v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou pri realizácii diela.

Zhotoviteľ je povinný poistenie udržiavať po celý čas trvania tejto Zmluvy a túto skutočnosť kedykoľvek na požiadanie Objednávateľa, v lehote troch pracovných dní od doručenia tejto požiadavky, aj preukázať Objednávateľovi predložením relevantného dokladu preukazujúceho splnenie tejto povinnosti.
- f) Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
- g) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca objednávateľa – Stavebný dozor / Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.

- h) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa.
- i) Zhotoviteľ je povinný predložiť Stavebnému dozoru / Autorskému dozoru na schválenie vzorky materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Stavebného dozoru / Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.
- j) Ak počas realizácie prác zhotoviteľ odkryje archeologické nálezy, je zhotoviteľ povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo archeologickým ústavom
- k) Zhotoviteľ je povinný, v prípade potreby, zabezpečiť osadenie dočasného dopravného značenia vopred odsúhlaseného s príslušným dopravným inšpektorátom a príslušným správnym orgánom.
- l) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky fakturovanej Zhotoviteľom.
- m) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela.
- n) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené alebo nie sú.
- o) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi.
- p) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.
- q) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.
- r) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) pracovných dní.
- s) Zhotoviteľ je povinný vyzývať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú v budúcnosti zakryté a to min. 2 pracovné dni vopred, zápisom do stavebného denníka. Bez prevzatia nesmú byť takéto práce zakryté ďalšou stavebnou činnosťou.
- t) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.

- u) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu diela predčasne.
- v) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.
- w) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu a jej odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 50,- EUR za každého pracovníka a každý nedostatok. Zistené porušenie nosenia ochranných pomôcok bude zapísané do stavebného denníka, čo bude podkladom na uplatnenie pokuty.
- x) Stavebný dozor objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému pracovníkovi zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý pozitívny výsledok skúšky, resp. odmietnutia podrobiť sa skúške. V prípade, že pracovníci zhotoviteľa počas, resp. po pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé zistenie.
- y) Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak zodpovedný Stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- z) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby.
- aa) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa.
- bb) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak Zhotoviteľ túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania.
- cc) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na predchádzajúci pracovný deň.
- dd) Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady fotodokumentáciu realizácie predmetu zmluvy a túto odovzdá Objednávateľovi pri odovzdaní diela.
- ee) Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzii (vo formáte MS Excel) každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.



V. Záruka

1. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez väd a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov, s výnimkou častí diela, kde dodávateľa/zhotoviteľa týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté dodávateľmi/zhotoviteľmi týchto častí, najmenej však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade poruchy jednotlivých častí predmetu zmluvy, zabezpečí odstránenie poruchy do 3 dní od oznámenia poruchy. Telefónne číslo na nahlásenie porúch je: 0917107151. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela na náklady Zhotoviteľa v lehote dohodnutej s Objednávateľom, najneskôr však do 7 (slovom: siedmich) kalendárnych dní odo dňa písomnej reklamácie vady Objednávateľom Zhotoviteľovi.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ:
 - a) neodstráni vady diela v dohodnutom termíne podľa bodu 3 tohto článku alebo;
 - b) nepristúpi k odstraňovaniu väd diela v termíne požadovanom Objednávateľom alebo;
 - c) neodstráni vady Diela správne;Objednávateľ je oprávnený uplatňovať u Zhotoviteľa nároky uvedené v bode 5 tohto článku.
4. V prípade, že nastane niektorý z prípadov podľa bodu 4 tohto článku, tak Objednávateľ je oprávnený:
 - a) požadovať od Zhotoviteľa zníženie Ceny Diela alebo;
 - b) odstrániť vady Diela sám a to na náklady Zhotoviteľa alebo;
 - c) zabezpečiť odstránenie väd Diela prostredníctvom tretej osoby a to na náklady Zhotoviteľa.Práva Objednávateľa vyplývajúce zo záruky nie sú týmto ustanovením dotknuté.
5. Náhradu nákladov podľa bodov 4 a 5 tohto článku môže Objednávateľ vykonať vystavením faktúry za vynaložené náklady v zmysle bodov 4 a 5 tohto článku, pričom takáto faktúra je splatná do 10 (slovom: desiatich) kalendárnych dní od doručenia Zhotoviteľovi.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné vady vykonaných prác diela v priebehu realizácie diela, ako aj v záručnej dobe. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené chybným zaobchádzaním s dielom Objednávateľom po prevzatí diela.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to písomnou formou Zhotoviteľovi.
8. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní väd došlo k výmene jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.

VI.

Osobitné ustanovenia

1. Objednávateľ preukázateľne vykoná obhliadku a odovzdanie pracoviska Zhotoviteľovi. Preukázateľnosť odovzdania pracoviska potvrdia obidve zmluvné strany formou protokolu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy s potrebnou odbornou starostlivosťou a na vlastné riziko, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy a pri jeho plnení je povinný riadiť sa ustanoveniami tejto zmluvy a platnými všeobecno-záväznými predpismi a technickými normami.
3. Pri plnení predmetu zmluvy Zhotoviteľ zodpovedá za svoju bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za svojich zamestnancov a svojich dodávateľov.
4. V prípade, že Zhotoviteľ nemôže plniť záväzky zmluvy a ukončenie realizácie stavebných prác podľa čl. I je ohrozené, je povinný o tom neodkladne informovať Objednávateľa.
5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu výkonu prác zabezpečovať ich kontrolu.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil vzniknuté chyby. Objednávateľ pre účely výkonu kontroly podľa predchádzajúcej vety vstupuje na pracovisko Zhotoviteľa zásadne s jeho vedomím. O výsledku kontroly sa vyhotoví zápis, ktorý tvorí súčasť dokumentácie k predmetu zmluvy.
7. Objednávateľ je oprávnený pri hrubom porušení povinností Zhotoviteľ okamžite zastaviť výkon dodávania služby, nariadiť Zhotoviteľovi okamžité opustenie pracoviska, privolať orgány činné v trestnom konaní, nadriadených zástupcov objednávateľa, iné zložky štátnych orgánov (inšpektorát práce, úrad životného prostredia a pod.), písomne zachytiť priebeh porušenia výkonu dodania stavebných prác, žiadať písomné stanovisko Zhotoviteľa stavebných prác pri porušení jeho povinností vyplývajúcich mu z dohody, Zmluvy alebo Prílohy č.2 – Časový harmonogram realizácie diela.
8. Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodné pokyny, dané mu Objednávateľom na realizáciu stavebných prác, taktiež ak pri realizácii stavebných prác zistí skryté prekážky, znemožňujúce realizovanie stavebných prác dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný oznámiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľovi.
9. Ak Zhotoviteľ počas plnenia predmetu zmluvy spôsobí vlastným pričinením škodu na majetku Objednávateľa, prípadne iného susediaceho vlastníka, vzniknutú škodu nahradí v plnej výške.

VII.

Zmluvná pokuta

1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve alebo Časovom harmonograme realizácie diela alebo v prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným protokolárnym odovzdaním diela má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ toto vzniklo výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa a nie z dôvodov na strane Objednávateľa, resp. z dôvodov vyššej moci .
2. Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených Objednávateľom počas realizácie diela alebo uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne, pokiaľ ide o havarijný stav je zmluvná pokuta vo

výške 500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania až do riadneho odstránenia havarijného stavu.

3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu o viac ako 30 dní, vyplývajúceho z tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlhovanej čiastky za každý deň omeškania.
4. Uplatnením vyššie uvedených sankcií nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody spôsobenej omeškaním dokončenia a splnenia diela alebo nesplnením technických a technologických garantovaných parametrov podľa projektovej dokumentácie a právo na náhradu škody spôsobenej na majetku objednávateľa, ktoré spôsobí zhotoviteľ pri zhotovovaní diela.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.

VIII. Odstúpenie od zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné ukončiť:
 - a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán,
 - b) okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy.Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane.
2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej zmluvnej strany adresovaným druhej zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
 - a) omeškanie Zhotoviteľa s splnením termínov uvedených v Časovom harmonograme realizácie diela o viac ako 14 dní bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc),
 - b) Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi predmet zmluvy takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou,
 - c) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní.
 - d) porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa článku IV., bod 3 písm. c) a d) tejto zmluvy,
 - e) zhotovenie diela, ktoré nedosahuje základné akostné technické ukazovatele podľa príslušných STN.
4. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď. Oslobodenie od zodpovednosti za nesplnenie predmetu plnenia trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva kalendárne mesiace. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

IX.

Ochrana a zabezpečenie dôverných informácií

1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane je každá zmluvná strana povinná počas platnosti tejto Zmluvy a po dobu dvoch rokov po skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek informácií označených za dôverné a nebude takéto informácie reprodukovat' ani poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na naplnenie účelu tejto Zmluvy.

X.

Kontrola

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s realizáciou predmetu zákazky, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP (zmluva o poskytnutí prostriedkov na základe výzvy z Programu Slovensko zameranej na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.
- kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR a vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy.

XI.

Záverečné ustanovenia

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1: Cenová kalkulácia – Výkaz výmer
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
Príloha č. 3: Projektová dokumentácia (na CD/DVD a pod.)
Príloha č. 4: Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel
Príloha č. 5: Zoznam a kontaktné údaje subdodávateľov
2. Zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
 - a) dôjde k zverejneniu Zmluvy o dielo v zmysle platnej legislatívy.
 - b) dôjde k nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o NFP (zmluva o poskytnutí prostriedkov z Výzvy na podporu energetickej efektívnosti a využívania OZE vo verejných budovách.

Kód výzvy: PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
3. Platnosť zmluvy skončí ukončením predmetu zmluvy.
4. Zmeny a doplnky zmluvy môžu byť uskutočnené len formou písomného dodatku uzavretého na základe vzájomnej dohody zmluvných strán.
5. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny a doplnky údajov, dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.
6. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia

ustanoveniami Obchodného zákonníka zákon 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadne spory a nedorozumenia, ktoré vzniknú zo zmluvy, sa budú zmluvné strany snažiť riešiť predovšetkým formou dohody, ktorá musí mať písomnú formu a v prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú, budú sa riadiť slovenským právnym poriadkom a všetky spory z tejto zmluvy budú riešené príslušnými slovenskými súdmi.

7. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná strana.
8. Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán.
9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál. Každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy.
10. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
11. Zmluva bola pred podpísaním nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na znak toho, že tejto zmluve porozumeli a na znak slobodnej vôle túto vlastnoručne podpísali.

za Zhotoviteľa

za Objednávateľa

Hornom Vadičove 13.12.2024
v dňa

Hornom Vadičove 13.12.2024
v dňa

Real invest SK Žilina s.r.o.,
Gabriela Majerčíková
konateľ

REA

015 01 Hornom Vadičove
IČO: 44 916 132
IČ DPH: SK2022866340
1



Mgr. Viera Lea Slivková
starostka obce

